

1528195-04.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... requereu a desclassificação para furto simples, com o afastamento das qualificadoras; fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da confissão como atenuante da pena; fixação de regime inicial aberto; concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 140 e 161/162).

A preliminar foi deferida e, após a juntada das imagens (fls. 149/154), as partes se manifestaram.

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1528195-04.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528195-04.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

FABIO SOUSA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

FABIO SOUSA SANTOS (R.G. 59525026/SP) foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. o artigo 70, do Código Penal, pois, conforme consta da denúncia, no dia 07 de setembro de 2019, no interior do Instituto Biológico, localizado na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, nº 1252, Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de São Paulo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, duas câmeras Samsung e um notebook pertencentes a alunos não identificados do referido Instituto; bem como R\$ 200,00 (duzentos reais) e fiação de cobre de um aparelho de ar-condicionado, esses de propriedade do Instituto Biológico, representado por ANA EUGÊNIA DE CARVALHO CAMPOS.

Segundo se apurou, o denunciado, imbuído de animus furandi, se dirigiu ao Instituto e escalou a mureta e a grade, adentrando no local. Foi até o alojamento onde ficava a estrutura administrativa, arrombou a janela com uso de instrumento não identificado (fls. 34/35 - laudo pericial) e, já lá dentro, subtraiu o notebook, os R\$ 200,00 (duzentos reais) e as duas câmeras Samsung.

Pela visualização do laudo pericial é possível notar que o denunciado vasculhou todo o local, deixando-o em total desordem.

Já do lado de fora, o denunciado, utilizando de instrumento não identificado à guisa de corte, subtraiu os cabos de força do aparelho de ar condicionado (fls. 36 - laudo pericial).

Ato seguinte, escalou novamente a mureta e a grade e se evadiu, deixando ainda cair

ao solo vestígios da res furtiva (fls. 37 - laudo pericial).

A Diretora Geral do Instituto Biológico registrou ocorrência e forneceu as imagens do sistema de segurança (fls. 16/18) à Polícia Militar que, de posse das características do denunciado, saiu em patrulhamento para buscas, encontrando FÁBIO no dia 09 de setembro, por volta das 07h36min, na Rua Domingos de Moraes, nº 802, Vila Mariana - São Paulo.

O réu, formalmente interrogado, confessou ter subtraído apenas a fiação do ar-condicionado, tendo a vendido por R\$ 70,00 (setenta) reais.

A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2019 (fls. 47/48).

Em 21 de julho de 2020, o processo foi suspenso com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 70).

O réu foi citado (fl. 89) e apresentou resposta à acusação (fl. 92).

Em 17 de dezembro de 2021, a suspensão foi tacitamente revogada e, sendo afastada a possibilidade de absolvição sumária (fls. 99/100).

Durante a fase de instrução, foram colhidos os depoimentos da representante da vítima e de duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Ao término da instrução criminal, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia. Quanto à pena, manifestou-se pela exasperação na primeira fase, pelo reconhecimento da reincidência específica, aplicação do concurso formal de crimes e imposição de regime inicial fechado (mídia e fls. 157).

A defesa, em preliminar, solicitou a vinda das imagens do delito. No mérito, postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para furto simples, com o afastamento das qualificadoras; fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da confissão como atenuante da pena; fixação de regime inicial aberto; concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 140 e 161/162).

A preliminar foi deferida e, após a juntada das imagens (fls. 149/154), as partes se manifestaram.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, destinada a apurar a responsabilidade do réu pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, em concurso formal de crimes.

Ao final da instrução criminal, apesar dos argumentos das partes, é de rigor a PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal. Senão vejamos:

A materialidade e autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas, especialmente através do boletim de ocorrência (fls. 03/05), termos de declarações da vítima e testemunhas (fls. 06/08), imagens do acusado cometendo o delito (fls. 16/18), laudo pericial (fls. 29/37), bem como da prova oral colhida em Juízo. Senão vejamos:

Na fase policial, o réu FÁBIO confessou que, na data dos fatos, pulou o muro do Instituto Biológico e teve o acesso ao recinto pela janela. Não a quebrou.

Subtraiu apenas a fiação, que vendeu na região da Av. Roberto Marinho por R\$ 70,00 (fls. 09).

Em Juízo, o réu FÁBIO disse que entrou e pegou os fios de cobre. Não pegou notebook e câmeras. Tinha uma grade aberta, pulou outra grade, entrou e pegou os fios. Havia uma sala com um monte de cadeiras e mesas. Entrou pela porta aberta. Tinha uma janela quebrada e uma porta aberta. Entrou pela porta, pegou os fios e saiu. Não pulou o portão, a porta estava aberta, só encostada. Não se recorda da grade. Não fez o que as imagens mostram. Estava em situação de rua e passou a cometer furtos. Acredita que alguém furtou antes de chegar ao local. Já estava tudo desarrumado. Na delegacia, mostraram sua imagem já na calçada, saindo. Não entrou na sala e não fez bagunça, provavelmente foi outra pessoa. Foi somente ao local onde estava a fiação, tipo um depósito. À época, bebia cachaça. Da primeira vez que esteve lá, entrou, mas não subtraiu nada. Esta foi a segunda vez que entrou no local e só subtraiu os fios. Usava drogas.

Em síntese, o réu negou o furto das duas câmeras, do notebook e de R\$ 200,00

(duzentos reais), negou a destruição de obstáculo e a escalada, admitindo, tão somente, que subtraiu a fiação do local.

A versão apresentada, por óbvio, não se trata de confissão e tampouco merece credibilidade.

Ora, as imagens captadas no local dos fatos não apontam a existência de outro suspeito.

O réu foi flagrado pelas câmeras de segurança dentro e fora do Instituto (fls. 16/18 e vídeos de fls. 154) e as consequências de sua conduta encontram-se documentadas através do laudo pericial de fls. 29/37 e das fotografias de fls. 159/153.

Logo, cai por terra a tentativa de convencer que os danos causados ao local e a subtração dos objetos de valor foram cometidos por outrem.

Inclusive, o próprio réu admitiu que, por estar em situação de rua e ser usuário de drogas, passou a cometer furtos e esteve no local com a intenção de subtrair objetos em mais de uma oportunidade.

Ademais, a corroborar a prova acusatória, além das imagens, há os seguros e convincentes depoimentos da representante da vítima e das testemunhas de acusação, colhidos sob o crivo do contraditório.

Assim, a representante do Instituto Biológico, ANA EUGÊNIA DE CARVALHO CAMPOS, em Juízo, declarou que no prédio há janelas grandes de vidro. A pessoa forçou as janelas e adentrou o laboratório do Instituto. Como diretora, foi chamada em razão dos fatos. Esteve lá e visualizou que alguém havia invadido por essa janela. Deram por falta das câmeras e do notebook. Uma das câmeras era de uma aluna de Doutorado. A segunda câmera era do próprio Instituto, salvo engano, ou de outro aluno. O notebook era de uma aluna de Mestrado. Não tem certeza da propriedade dessa segunda câmera. Eram câmeras digitais destinadas a fotografar as pesquisas. O prédio é térreo, um anexo. Não há acesso para a rua. A pessoa, provavelmente, escalou um muro ou uma grade. À época, chamaram a pessoa que cuida das câmeras de segurança. Foi identificada a imagem de uma pessoa, que foi levada à Delegacia. Mostraram também aos policiais militares que lá estiveram. Os policiais reconheceram o rapaz, porque ele já tinha causado problemas na região. Nada foi recuperado. Os valores da caixinha do café, cerca de R\$ 200,00, foi subtraído. Os fios de cobre foram furtados mais de uma vez e esta foi uma delas. Após muitos furtos, o Instituto concedeu verba para garantir a segurança do local. O laboratório tem umas janelas sem grade, mas com esquadilha. A janela deve ter sido empurrada. Não lembra se houve arrombamento. Não se recorda muito bem, porque faz muito tempo.

O relato da representante da vítima é firme, merecedor de credibilidade e apto a confirmar a materialidade e a autoria do delito.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Nesse sentido: "Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Tacrim-SP- Relator Orlando bastos - RJD 18/194)."

No caso em tela, a narrativa da vítima foi totalmente corroborada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo.

A testemunha comum MARCELO, policial militar, narrou que, em datas anteriores, o réu já havia pulado o muro do Instituto Biológico para praticar furtos. Em data posterior, com as imagens fornecidas pela diretora do instituto, o réu foi avistado na via e a equipe o abordou. O réu confessou que pulou o muro para furtar fios e objetos. Nada foi recuperado. O réu praticou o furto na madrugada do dia 07 de setembro e foi abordado dia 09 de setembro. Já conhecia o réu, pois ele é altamente conhecido pelas equipes policiais por outras infrações e porque ele é morador de rua da região. Viu as imagens e era possível identificar o réu como sendo o furtador.

A testemunha comum IRACEMA, policial militar, disse que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando o COPOM acionou, pela manhã para atender a ocorrência. A

grade não estava no local. A responsável pelo Instituto Biológico foi chamada. Ela tinha as imagens do suspeito dentro do local. Depois, ela relatou que ele levou câmeras, notebook, R\$ 200,00 e fios de cobre. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia. Posteriormente, durante patrulhamento, o réu foi abordado na Rua Domingos de Moraes. Indagado, ele confessou o furto e disse que havia vendido a fiação de cobre por

R\$ 70,00 no Campo Belo. Os demais objetos não estavam com o réu. Não lembra se ele foi abordado no mesmo dia. O réu disse que só tinha subtraído a fiação de cobre e negou o furto dos demais objetos.

E nem se diga que a palavra dos policiais não tem valor probante. Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas. (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Ademais, os depoimentos colhidos da vítima e dos policiais militares mostraram-se claros, concatenados e encontram respaldo na prova dos autos.

Resta claro, portanto, que estes relataram o apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos em consonância com as declarações prestadas em fase policial.

Assim, o conjunto probatório mostra-se farto e congruente no sentido de demonstrar a responsabilidade do réu pelo delito de furto.

De rigor o reconhecimento das qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e à escalada, vez que a prova oral e o laudo pericial de fls. 29/37 são aptos a comprovar que o réu escalou a mureta e a grade, adentrando no local. Foi até o alojamento onde ficava a estrutura administrativa, arrombou a janela com uso de instrumento não identificado (fls. 34/35 - laudo pericial). Ainda, do lado de fora, o denunciado, utilizando de instrumento não identificado à guisa de corte, subtraiu os cabos de força do aparelho de ar condicionado (fls. 36 - laudo pericial).

De outro lado, afasto a incidência do concurso formal de crimes, pois, diante do contexto dos autos, infere-se que o réu não tinha ciência dos múltiplos patrimônios afetados por sua conduta, pois não era possível distinguir o que pertencia a alunos e o que pertencia ao Instituto.

Destarte, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, é forçosa a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, afastando-se a incidência do artigo 70 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, pois, através da análise da certidão de distribuição de feitos criminais (fls. 129/135), não há dúvidas de que FABIO possui personalidade voltada à prática reiterada de delitos, ostentando diversas condenações por crimes patrimoniais, demonstrando evidente desprezo para

com a ordem pública e a lei penal.

Além disso, incide mais de uma qualificadora no caso.

Logo, a pena-base será fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência específica (fls. 129/135), razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição da pena a serem aplicadas.

Não havendo provas sobre a condição socioeconômica do réu, a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FABIO SOUSA SANTOS (R.G. 59525026/SP), qualificado nos autos, à pena de 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, pela prática do delito definido no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, afastando-se a incidência do artigo 70 do Código Penal.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou ao sursis penal, por não ser socialmente recomendável e porque é reincidente específico.

Ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a quantidade da pena e a reincidência específica, o regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em face do disposto no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

De outro lado, por ter permanecido solto até o presente momento e porque ainda ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA